

1502928-19.2020.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 20 porções de cocaína, com peso aproximado de 20,01 g e, tinha em depósito, para fins de tráfico, 09 porções de cocaína, com peso aproximado de 7,02 g e 05 porções de maconha, com peso aproximado de 5,47g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denuncia foi recebida (fls. 112), o acusado compareceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1502928-19.2020.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502928-19.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CASSIO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

CÁSSIO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 21 de outubro de 2020, por volta da 01h, na Rua Ceará, nº 794, Vila São Francisco, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 20 porções de cocaína, com peso aproximado de 20,01 g e, tinha em depósito, para fins de tráfico, 09 porções de cocaína, com peso aproximado de 7,02 g e 05 porções de maconha, com peso aproximado de 5,47g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denuncia foi recebida (fls. 112), o acusado compareceu espontaneamente ao feito e apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor constituído (fls. 142/147).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 168/169 e 226/227). Em alegações finais, postulou o Ministério Público a desclassificação da acusação (fls. 243/247), enquanto a Defesa requereu igual desfecho e aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 229/240).

É o relatório.

DECIDO.

Ao cabo da instrução, considerando a pouca quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado (peso líquido de 3,51g - v. exame químico toxicológico, com

resultado positivo, acostado à fls. 97/99), aliado à dúvida quanto ao efetivo desenvolvimento da traficância na ocasião, impõe-se mesmo a desclassificação da imputação inicial para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

O réu, interrogado em juízo, admitiu a propriedade dos 20 pinos de cocaína apreendidos consigo, mas disse que seriam para o seu exclusivo uso. Estava no local para comprar entorpecentes quando surpreendido pela polícia. Nega ser o dono do restante do entorpecente encontrado na rua pelos policiais. Disse ser usuário de cocaína há muitos anos, sendo que costumava comprar entorpecentes naquele local, pois era mais barato. Tinha acabado de pagar R\$ 100,00 pelos 20 pinos. Internou-se em clínica para tratamento para se livrar do vício. Silenciou na fase preambular, pois ficou com medo de delatar José Luiz e sofrer represálias.

As testemunhas policiais, Anderson Florencio e Willian Pereira Leandro, detalharam a dinâmica que resultou na prisão do réu e apreensão das drogas. Disseram, em suma, que realizavam patrulhamento preventivo quando foram atender uma possível ocorrência de agressão. Ao passarem pelo cruzamento da Rua Ceará com a Rua Gerônimo Monteiro Lopes, Vila São Francisco, nesta cidade de Registro, avistaram o réu CÁSSIO e José Luiz Pereira da Silva, os quais estavam próximos um do outro e demonstraram nervosismo. Foram abordados e revistados sendo encontrado no bolso da calça de CÁSSIO 20 supositórios com cocaína, além da quantia de R\$ 50,00. Já com José Luiz foram encontrados, no bolso da blusa que ele vestia, 2 supositórios com cocaína, além da quantia de R\$ 100,00. No local, informalmente, José Luiz afirmou que havia acabado de adquirir a droga de CÁSSIO, afirmando que não tinha dado tempo de efetuar o pagamento, em razão da presença dos policiais. O réu CÁSSIO, por sua vez, só disse que as drogas encontradas consigo eram dele.

Os policiais informaram ainda que, do outro lado da rua onde ocorreu a abordagem, encontraram, embaixo de uma telha, 05 porções de maconha, pesando 5,47 g, além de 09 supositórios com cocaína, sendo que nenhum dos conduzidos assumiu a responsabilidade destas drogas. Por fim, José Luiz também afirmou que, em meio a uma pasto, nas proximidades, ele sabia que havia mais drogas escondidas, entretanto, os policiais nada encontraram no referido local.

As testemunhas policiais não souberam apontar maior vinculação das drogas apreendidas na calçada do outro lado da rua com aquelas portadas pelo réu em suas vestes. Disseram, por fim, que o acusado CASSIO não era conhecido dos meios policiais.

A testemunha José Luiz Pereira da Silva, ouvida em juízo, alegou ser usuário e estava no local para comprar entorpecentes do réu CASSIO, quando fora abordado pelos policiais militares. Encontra-se preso atualmente "por uso de drogas".

A despeito da delação e incriminação feita pela testemunha José Luiz, reputo que as circunstâncias fáticas são dúbias, não havendo elementos seguros para se concluir que o réu CASSIO, no momento em que detido pelos policiais militares, de fato, negociava entorpecente com o (também suposto) usuário JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA. Em verdade, não restaram (a este julgador) tão bem delineadas as posições de CÁSSIO (dito traficante) e JOSÉ LUIZ (dito usuário) naquela suposta relação comercial flagrada.

CÁSSIO é primário (fls. 43), enquanto JOSÉ LUIZ ostenta condenação definitiva justamente por tráfico de drogas na comarca de origem (fls. 46/47), estando novamente custodiado quando de sua oitiva em juízo à evidência não por "uso de drogas" (fls. 226).

CÁSSIO é oriundo desta cidade de Registro, enquanto JOSÉ LUIZ é do Guarujá e não se tem notícia do que estaria fazendo por estas bandas.

Ambos traziam consigo entorpecentes, sendo que CÁSSIO (no exato momento da prisão) tinha 20 (vinte) pinos, enquanto JOSÉ LUIZ, apenas 2 (dois). Todavia, CÁSSIO portava apenas R\$ 50,00 em dinheiro, enquanto JOSÉ LUIZ, R\$ 100,00 (que CASSIO afirma ter pago a este justamente pelas 20 porções recebidas).

O só fato de CÁSSIO ter silenciado na delegacia (enquanto JOSÉ LUIZ o incriminou formalmente) não pode ser interpretado em seu desfavor, nem prevalente a acusação feita pelo dito usuário, já que o réu CÁSSIO trouxe em juízo razão aparentemente idônea para não tê-lo feito na ocasião (disse que ficou receoso de delatar José Luiz aos policiais e sofrer represália).

Desta forma, subsistindo a dúvida, melhor que se reconheça o delito do artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006, o qual é incontroverso.

Foi a conclusão, aliás, da própria percuciente Promotora de Justiça nos memoriais, assentando que o réu "não apresenta histórico de tráfico e comprovou o problema de adicção. Ademais, a quantidade é compatível com o crime do art. 28, caput da Lei 11.343/06. (...) No mais, não há como afirmar que as drogas localizadas na via pública, após abordagem, eram de propriedade do réu." (fls. 247)

Diante do exposto, DESCLASSIFICO a imputação inicial de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06) e julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado CÁSSIO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA, à pena de advertência dada a ausência de antecedentes criminais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Custas ex lege.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA